

1500120-38.2022.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2030597/2022 -

DEL.POL.PERUIBE, 460/2022 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN VITOR DA SILVA MONTEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

ADRIAN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500120-38.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500120-38.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2030597/2022 -

DEL.POL.PERUIBE, 460/2022 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN VITOR DA SILVA MONTEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

ADRIAN VITOR DA SILVA MONTEIRO foi denunciado como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c o art. 61, II, "j", do CP, porque, conforme constou, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 12h00, na Rua Araraquara, nº 500, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 19 invólucros de Cocaína, com peso bruto de 26,4g, e 11 porções de maconha, com peso bruto de 22,55g, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 87/89), o réu foi citado (fl. 119/120) e apresentou resposta à acusação (fls. 114/116).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 121), foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se em alegações finais orais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa do acusado postulou a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 16), pelas fotografias (fls. 13/15), pelo laudo pericial definitivo das drogas (fls. 111/113), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 4), secundado pela falta de explicação razoável e verossímil dos acusados a respeito dos fatos.

As testemunhas policiais, nas fases policial e judicial, narraram que estavam em patrulhamento pela região do bairro Caraguava, próximo à "Biqueira da 26" ou "Biqueira da Neinha" - local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando observaram movimentação de pessoas no local, em especial, 03 indivíduos, sendo que um deles estava de posse de uma sacola, da qual retirava itens e entregava para pessoas ao seu redor. Assim, os policiais optaram pela abordagem dos indivíduos, que empreenderam fuga, sendo que o indivíduo dispensou a sacola que encontrava em seu poder. Os policiais, então, lograram êxito em deter este indivíduo, bem como a sacola, onde localizaram 19 invólucros de Cocaína e 11 porções de maconha. Além disso, juntamente ao réu foi apreendida a quantia de R\$ 26,00 em cédulas trocadas. Segundo os policiais, o réu é pessoa conhecida no meio policial pela alcunha de Coringa ou Coringão.

O réu negou o delito, afirmando se tratar de usuário de cocaína há anos. Afirma que se dirigiu ao local dos fatos, a fim de adquirir um "pino" de cocaína, desconhecendo os frequentadores do local. Acerca da sacola contendo os entorpecentes, afirma que o objeto e seu conteúdo não lhe pertenciam. Entretanto, a versão apresentada pelo réu não subsiste às provas dos autos. Os policiais envolvidos na operação narraram os fatos com riqueza de detalhes, inclusive no que diz respeito a terem presenciado o réu fornecendo a droga a outras pessoas que se encontravam no local.

Os depoimentos prestados em juízo são perfeitamente harmônicos entre si, de modo a não configurar qualquer contradição. Também, nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque a credibilidade dos depoimentos. Ficou claro em audiência que a mencionada sacola pertencia ao réu e que ele exercia a traficância no local. Destaca-se, ainda, que a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas, bem como o seu acondicionamento, denotam a prática da traficância pelo acusado.

Os elementos de informação do inquérito foram integralmente confirmados em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas com relação ao réu.

É de rigor a condenação.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que os tipos das drogas, as consequências do crime e a personalidade do réu são negativos.

Quanto ao tipo, cocaína é droga com altíssimo poder de dependência química, extrapolando em muito a nocividade das demais drogas.

Quanto às consequências, restou evidenciada a comercialização das drogas na "Biqueira da 26" ou "Biqueira da Neinha", um dos principais – senão o principal – pontos de venda de drogas da cidade, comandado pelo crime organizado, mais especificamente o PCC, que se vale da narcotraficância para financiar suas atividades criminosas. O local é bastante conhecido e alvo de diversas operações policiais. As consequências, não só aos moradores daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Quanto à personalidade do agente, o réu apresenta tatuagens ostensivas de inscrição "CRIME ORIGINAL", "HA HA HA HA...", além de diversas outras tatuagens, que incluem, por exemplo, símbolos de palhaço/coringa e uma carpa (fls. 42/45). Não soube dar explicação verossímil quanto às tatuagens. É importante ficar claro: tatuagens são símbolos comuns, presentes em diversas sociedades. Não significam nada de errado normalmente. As tatuagens do réu, contudo, são reconhecidamente próprias do mundo do crime e também de organizações criminosas (a carpa é comumente utilizada por membros do PCC).

No caso concreto, as tatuagens, sem qualquer outra explicação crível e associadas ao histórico infracional do acusado, evidenciam ligação profunda e intensa com o mundo do crime. Trata-se de conhecidos símbolos, utilizados no presídio, para designar pessoas do mundo do crime. As tatuagens, isoladamente, nada significariam. Entretanto, à luz do histórico do acusado, que apresenta diversas passagens e condenações por atos infracionais, indicam exacerbada periculosidade. O STJ já decidiu que a valoração da personalidade na dosimetria independe de laudo técnico e pode ser realizada pelo juiz a partir de análise concreta da índole do agente e do seu modo de vida (STJ, AgRg no REsp 1628918/PE, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 1/12/2020). É exatamente o caso dos autos. Não se trata de valoração da personalidade do acusado com base em maus antecedentes ou reincidência. Trata-se, em verdade, de análise concreta das características de seu caráter, à luz de sua índole intensamente voltada para o crime.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que deve ser acrescido 1 ano para cada circunstância judicial negativa.

Assim, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito. Disse ser mero usuário de drogas (Súmula 630, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar a sua atuação criminosa, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seu crime fosse descoberto. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a identificação do crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 7 anos e 10 meses de reclusão e 783 dias-multa.

Na terceira fase, não incide a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O réu possui intensa dedicação a atividades criminosas. Foi preso enquanto traficava em local conhecido como "BIQUEIRA DÁ 26" ou "BIQUEIRA DO NEINHA". Trata-se de ponto de comercialização de drogas frequentemente alvo de operações da polícia. O local é conhecido por ser comandado pelo PCC, que se vale do fruto da traficância, para financiar suas atividades ilegais. Claramente, o réu aceitou integrar essa estrutura criminosa altamente organizada.

E mais: a despeito de sua primariedade técnica, o réu é pessoa conhecida no meio policial pela alcunha de CORINGA OU CORINGÃO. Ostenta condenações e passagens por atos infracionais (processos 1664-77 e 134-04), tendo já cumprido medidas socioeducativas (processos 127-12, 255-95 e 1889-94) quando menor de idade (fl. 35). Mas não é só. O réu ostenta diversas tatuagens pelo corpo, dentre as quais tatuagens de palhaço/coringa, de carpa, além de outras com as inscrições "CRIME ORIGINAL" e "HA HA HA HA..." (fls. 42/45). Não soube dar explicação verossímil quanto às tatuagens.

É importante ficar claro: tatuagens são símbolos comuns, presentes em diversas sociedades. Não significam nada de errado normalmente. As tatuagens do réu, contudo, são reconhecidamente próprias do mundo do crime e, também, de organizações criminosas. No caso específico do réu, as tatuagens, sem qualquer outra explicação crível, evidenciam estreita ligação com o mundo do crime. Trata-se de conhecidos símbolos, utilizados no presídio, para designar pessoas do mundo do crime. As tatuagens, isoladamente, nada significariam. Entretanto, à luz do contexto da prisão e do histórico do acusado (que apresenta diversas passagens por atos infracionais), indicam intenso comprometimento com o mundo do crime.

Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual.

Torno definitiva a pena de 7 anos e 10 meses de reclusão e 783 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do intenso envolvimento do réu com o mundo do crime, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e inteligência da Súmula 269, STJ).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu ADRIAN VITOR DA SILVA MONTEIRO, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime

inicial fechado, e 783 dias-multa, no mínimo legal cada.

O réu deverá permanecer preso.

Concretamente, o réu foi preso enquanto traficava drogas em local conhecido como "BIQUEIRA DÁ 26" ou "BIQUEIRA DO NEINHA". Trata-se de ponto de comercialização de drogas frequentemente alvo de operações da polícia. O local é conhecido por ser comandado pelo PCC, que se vale do fruto da traficância, para financiar suas atividades ilegais. Conforme fotografias (fls. 13/15), as drogas estavam embaladas de forma individual, prontas para a venda. Estava de posse de quantia em espécie trocada, fruto da traficância. O contexto da prisão evidencia o intenso envolvimento do réu com o mundo do crime.

E mais: o réu possui diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de furto e roubo, conforme se verifica às fls. 35 (Proc. 0000127-12.2019.8.26.0441, 0000134-04.2019.8.26.0441, 0000255-95.2020.8.26.0441, 0001664-77.2018.8.26.0441 e 0001889-94.2019.8.26.0366, todos da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Peruíbe). As medidas socioeducativas aplicadas não foram suficientes para afastar o réu do mundo do crime. O réu insiste em delinquir mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram dadas. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão, única medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pela acusada. A probabilidade de reiteração delitiva é alta e exige a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, das circunstâncias judiciais especialmente negativas e da alta probabilidade de reiteração delitiva, à luz do histórico do réu.

Desse modo, MANTENHO a prisão do réu, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu ao presídio em que se encontra preso.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.]

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA